

การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ นั้น ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากการออกกฎดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป.๓๓/๒๕๖๒)

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (กบม.) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้ร่วมกันออกประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๐) เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีเนื้อหายกเลิกสัญญาจ้างเดิมและให้ทำสัญญาจ้างใหม่ โดยมีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของเนื้อหาและผลประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้ฟ้องคดีให้น้อยลง และไม่ให้นับอายุราชการเดิมก่อนทำสัญญาฉบับใหม่ ต่อเนื่องเหมือนกับพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหารในการคำนวณค่าชดเชยเมื่อออกจากงาน อันเป็นการกระทำที่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เป็นการเอาเปรียบและจำกัดสิทธิเสรีภาพ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ขอให้ศาลเพิกถอนประกาศดังกล่าว นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และอยู่ในบังคับของประกาศดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากการประกาศฉบับดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป.๘๒/๒๕๖๒)

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดร้อนรำคาญ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพนมพาสเจอร์ไรส์ การสร้างชุดตรวจสอบสารก่อมะเร็งในน้ำนม และนำเสนอบทความทางวิชาการลงในวารสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้พยายามผลักดันให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงมาตรฐานอาหารนมให้เหมาะสมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๕๙ เป็นเวลานานกว่า ๓๐ ปี แต่ไม่บรรลุผล ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดี) ปรับปรุงมาตรฐานนมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๕๐) พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง นมโค ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๕๑) พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง นมปรุงแต่ง ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ นั้น ประสงค์พิพาททั้งสองฉบับมุ่งควบคุม



คุณภาพของนมโคสดหรือน้ำนมโค และนมปรุงแต่ง ของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้านมโคหรือนมปรุงแต่ง แต่เมื่อพิจารณาข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีตามฟ้องแล้วเห็นว่า เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะ ผู้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตนมเห็นว่าการกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของนม ตามประกาศพิพาททั้งสองฉบับยังไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของผู้ฟ้องคดี เท่านั้น กรณีจึงยังไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะ เดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการออกประกาศพิพาททั้งสองฉบับ ที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒๓/๒๕๖๑)

(๒) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย จากการออกคำสั่ง

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์รับจ้างงานตามประกาศ จังหวัดเลย เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมแบบครบวงจร (Zoning) กิจกรรม จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร เพื่อส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการผลิต ด้านการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และประกาศจังหวัดเลย เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างสังคมและพัฒนา คุณภาพชีวิต จังหวัดเลย กิจกรรม จัดหาแหล่งน้ำบาดาลให้กับหมู่บ้านขาดแคลนน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภคเพื่อประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การกำหนดเงื่อนไขในขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ของทั้งสองโครงการดังกล่าว เป็นการกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เปิดกว้าง กำหนดขั้นตอนตรวจสอบคุณสมบัติที่ไม่จำเป็น ทำให้เสียเวลาและมีค่าใช้จ่ายสูง มีลักษณะ เป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เป็นการกีดกันผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็กให้ไม่สามารถเข้าถึงการเสนอและแข่งขันด้านราคาได้อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม จึงได้วิจารณ์ร่างขอบเขตของงานพร้อมให้ข้อเสนอแนะในกระบวนการพิจารณาพิจารณาทั้งสอง โครงการโดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ยังคงดำเนินการตามประกาศประกวดราคาตามข้อกำหนดขอบเขตของงานเดิม ผู้ฟ้องคดี ชี้ข้อของประกวดราคาดังกล่าวแล้วแต่ไม่ได้ยื่นประกวดราคาเนื่องจากเห็นว่าขอบเขตของงาน ไม่โปร่งใสและไม่เป็นธรรม ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทั้งสอง



โครงการแล้ว ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในพื้นที่เพียงรายเดียวและยังได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาในโครงการลักษณะเดียวกันในจังหวัดใกล้เคียงกันอีก ๔ โครงการ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องโดยมีคำขอประการหนึ่งขอให้ศาลยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทั้งสองโครงการ นั้น แม้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑๔ บัญญัติให้ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอเพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐมีสิทธิอุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ เป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ และถึงแม้ผู้ฟ้องคดีไม่ใช่ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามนัยของมาตราดังกล่าวก็ตาม แต่การที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีอาชีพเกี่ยวกับงานที่จัดจ้าง และได้มีหนังสือวิจารณ์และเสนอแนะแก้ไขเปลี่ยนแปลง TOR ของทั้งสองโครงการต่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง แต่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมิได้ดำเนินการแก้ไขใด ๆ จนกระทั่งต่อมาได้ออกประกาศขายเอกสารประกวดราคา ที่ประกอบไปด้วย TOR ฉบับเดิมที่ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย จึงไม่ได้เข้าร่วมยื่นข้อเสนอ ย่อมถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือประโยชน์เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตั้งแต่เริ่มต้นแล้ว โดยคำฟ้องนี้เป็นการฟ้องโต้แย้งเริ่มตั้งแต่ประเด็นที่ว่า TOR ทั้งหมดของประกาศประกวดราคาจ้างทั้งสองโครงการไม่ถูกต้อง ไม่โปร่งใส และไม่เป็นธรรม และต่อเนื่องมาจนถึงประเด็นที่ว่า ผู้มีคุณสมบัติตาม TOR ที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่ถูกต้องนั้นได้เข้าร่วมเสนอราคาและได้รับการคัดเลือก ซึ่งเป็นการไม่ถูกต้องเช่นกัน การฟ้องคดีในข้อหานี้ไม่ใช่เรื่องที่ผู้อุทธรณ์ไม่พอใจคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายตามมาตรา ๑๑๙ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐฯ ฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้หน่วยงานของรัฐชดเชยค่าเสียหาย แต่เป็นการฟ้องโต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายของผลการคัดเลือกผู้เสนอราคาโดยผู้มีส่วนได้เสียหรือประโยชน์เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากการพิจารณาและประกาศผลการคัดเลือกผู้เสนอราคาทั้งสองโครงการดังกล่าวตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบกับมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๓/๒๕๖๑)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษและการ ราชทัณฑ์

กรณีที่ผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองไผ่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งไม่เลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดให้กับผู้ฟ้องคดี นั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่ได้รับคำสั่ง จึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากคำสั่งดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๑/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพ

มติของคณะกรรมการสมานายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในคราวการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ (สัญญา) เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ให้ถอนชื่อผู้ฟ้องคดี ออกจากการเป็นทนายความอาสาประจำสำนักงานคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย สมานายความ ซึ่งได้มีการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามหนังสือ ที่ สท.๐๐๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง คัดชื่อออกจากการเป็นทนายความอาสา นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดี เป็นทนายความอาสาประจำสำนักงานคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย สมานายความ จึงย่อมเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากมติ ดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๒/๒๕๖๒)

กรณีผู้ฟ้องคดีเป็นทนายความ และเป็นผู้อยู่ภายใต้บังคับ ของคำสั่งสมานายความที่ ๒๗/๒๕๕๖ เรื่อง ให้สมาชิกสมานายความปฏิบัติตามมติ ของคณะกรรมการสมานายความและประธานสมานายความจังหวัด ๑๐๘ ศาลจังหวัด ทวีราชอาณาจักร ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ เนื่องจากข้อ ๒. ของคำสั่งดังกล่าวกำหนดว่า หากสมาชิกสมานายความผู้ใดมิได้ปฏิบัติหรือฝ่าฝืนคำสั่งตามข้อ ๑. ให้ถือว่าเป็นผู้ไม่ผดุงไว้ ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ และปฏิบัติตนตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๑๒ (๔) และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีอยู่ในบังคับของ คำสั่งดังกล่าว และคำสั่งดังกล่าวกระทบกระเทือนต่อสิทธิในการเป็นทนายความของผู้ฟ้องคดี ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากการออกคำสั่งของสมานายความ (ผู้ถูกฟ้องคดี) (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๓/๒๕๖๒)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีที่เดิมผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีประกาศกองบัญชาการตำรวจนครบาล เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยผู้ฟ้องคดีได้สมัครสอบคัดเลือกและเป็นผู้สอบผ่านข้อเขียนและได้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งตามประกาศกองบัญชาการตำรวจนครบาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘ แต่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีประกาศกองบัญชาการตำรวจนครบาล เรื่อง ยกเลิกประกาศและแก้ไขรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร นั้น ประกาศดังกล่าวแสดงว่าผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการสอบคัดเลือกข้างต้น ดังนั้น ประกาศกองบัญชาการตำรวจนครบาล ฉบับลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ดังกล่าว จึงเป็นประกาศที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิของผู้ฟ้องคดี อันมีสภาพเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากประกาศดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๑๓/๒๕๖๒)

กรณีที่อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งให้ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศที่ถูกยกเลิก ซึ่งได้ยื่นใบสมัครเพื่อคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ) และได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่กำหนดในประกาศรับสมัคร จนเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ในตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๔/๒๕๖๒)



มติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ที่รับรองผลการสรรหาและเห็นชอบให้บุคคลอื่นดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นหนึ่งในจำนวนผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และได้เข้าแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ รับรองผลการสรรหาและเห็นชอบให้บุคคลที่มีชื่อตามมติดังกล่าวดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ย่อมมีผลเป็นการปฏิเสธไม่พิจารณาเลือกผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากมติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๐๕/๒๕๖๒)

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๑๖ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหนังสืออุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ที่ ทส ๐๙๒๖.๖๐๔/๘๐๑ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ แจ้งให้นาย ม. รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง พืชผลอาสิน และออกจากพื้นที่อันเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยสุเทพ และอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย นั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าสิ่งปลูกสร้างและพืชผลอาสินในที่ดินพิพาทเป็นของผู้ฟ้องคดีก็ตาม แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งไปยังนาย ม. คำสั่งดังกล่าวจึงไม่มีผลบังคับให้ผู้ฟ้องคดีต้องดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง พืชผลอาสิน และออกจากพื้นที่อันเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยสุเทพและอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย แต่อย่างใด อีกทั้ง เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กระทำการอื่นใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้เดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ ที่จะมิสิทธิฟ้องคดีขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๘/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีที่นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเคี่ยน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหนังสือเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ที่ ขร ๕๙๐๐๓/๔๖๓ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารตามคำสั่งเลขที่ ๔๙/๕๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ภายใน ๔๕ วัน นับแต่



วันที่ได้รับทราบหนังสือดังกล่าว หากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) จะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป นั้น หนังสือดังกล่าว เป็นเพียงหนังสือแจ้งเตือนผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และเตือนให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการรื้อถอนอาคาร ตามคำสั่งเลขที่ ๔๘/๕๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ภายในเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดไว้เท่านั้น หนังสือดังกล่าวจึงมิใช่คำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และการแจ้งเตือนดังกล่าวก็เป็นการดำเนินการ ไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมิใช่การดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามมาตรา ๕๒ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ตามที่ผู้ฟ้องคดีเข้าใจแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายที่จะมีสิทธิฟ้องขอให้ เพิกถอนหนังสือดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๘/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

กรณีข้อพิพาทกรณีกรรมประมง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีคำสั่งไม่อนุญาต ให้ผู้ฟ้องคดีทำการประมงพาณิชย์ โดยก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดี ทำการประมงพาณิชย์ เจ้าหน้าที่ของกรมประมง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตรวจสอบพบว่า ผู้ฟ้องคดี เป็นผู้เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตทำการประมงมาแล้วสองครั้งภายในห้าปี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีโต้แย้งและแสดงหลักฐานเพื่อหักล้างเหตุผลเพื่อพิจารณาประกอบ ในการออกคำสั่ง นั้น การแจ้งสิทธิให้ผู้ฟ้องคดีโต้แย้งและแสดงหลักฐาน เป็นเพียงกระบวนการหนึ่ง ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและรับฟังคำชี้แจงของผู้ฟ้องคดีพร้อมกับเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดี ได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตน และเพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตตามคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ของผู้ฟ้องคดี อันเป็นเพียงขั้นตอนการพิจารณาออกคำสั่งทางปกครอง ยังมิได้เป็นการสั่งการ ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีทำการประมงพาณิชย์ตามคำขอ จึงไม่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ หรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรือ อาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่แจ้ง ให้ผู้ฟ้องคดีโต้แย้งและแสดงหลักฐานดังกล่าว ที่จะมีสิทธินำคดีมาฟ้องต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ สำหรับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นั้น เมื่อปรากฏว่าเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะผู้ออกคำสั่ง ได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่าการออกคำสั่งชอบด้วยกฎหมายแล้ว จึงส่งคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี



ให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการผลิต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีพิจารณาต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงแจ้งผลการดำเนินการดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ซึ่งเนื้อหาในหนังสือดังกล่าวเป็นการแจ้งผลการดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ในเบื้องต้นเท่านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยังจะต้องส่งไปยังปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้มีอำนาจหน้าที่พิจารณาคำอุทธรณ์ดำเนินการพิจารณาต่อไปอีก หนังสือฉบับดังกล่าวจึงเป็นขั้นตอนของการจัดทำคำสั่งทางปกครองยังมีใช้คำวินิจฉัยอุทธรณ์ จึงยังไม่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะมีสิทธินำคดีมาฟ้องต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เช่นกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๙๕/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด เป็นขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำละเมิด ว่ามีผู้ใดจะต้องรับผิดชอบใช้คำสั่งใหม่ทดแทนหรือไม่ จำนวนเท่าใด และเสนอความเห็นไปยังผู้มีคำสั่งแต่งตั้งเพื่อประกอบการพิจารณา จึงเป็นเพียงการดำเนินการภายในของหน่วยงานทางปกครองเพื่อเตรียมการจัดให้มีคำสั่งทางปกครองต่อไปเท่านั้น คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดจึงมิใช่คำสั่งที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๑๕/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ

กรณีที่ผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ลงโทษให้เป็นผู้ทำงาน และหนังสือลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาคำอุทธรณ์ของคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) นั้น เมื่อพิจารณาข้อ ๓๗ ของข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กำหนดว่า ผู้มีอำนาจในการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงานนั้น เป็นอำนาจของผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นผู้มีอำนาจในการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงานหรือมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด การที่



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ลงนามในหนังสือทั้งสองฉบับดังกล่าว จึงเป็นเพียงการกระทำในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้แจ้งคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงาน และแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบเท่านั้น ไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการแจ้งคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าวที่จะมีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต่อศาล (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓๑/๒๕๖๑)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. ให้ยื่นเอกสารเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ของเทศบาลตำบลสองดาวหนองแดง จำนวน ๓ โครงการ ไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกตามที่ได้อื่นเสนอราคาทั้งสามโครงการ ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของนายกเทศมนตรีตำบลสองดาวหนองแดง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่ไม่พิจารณาคัดเลือกห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. ให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา นั้น แม้กรณีตามฟ้องจะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่เมื่อปรากฏว่า ตามหนังสือมอบอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. ได้มอบอำนาจให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับ กรอก และยื่นเอกสารเสนอราคาในโครงการก่อสร้างดังกล่าวเท่านั้น ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งที่ไม่คัดเลือกให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. เป็นผู้ชนะการเสนอราคา จึงเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. หากให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะส่วนตัว และไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับมอบอำนาจจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. ให้ฟ้องคดีนี้ อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีชี้แจงข้อเท็จจริงตามคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นว่า ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ในฐานะส่วนตัว ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากการพิจารณาไม่คัดเลือกห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. ให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓๘/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับองค์การวิชาชีพ

คณะกรรมการมรรยาททนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แม้จะมีอำนาจสั่งจำหน่ายคดี สั่งยกคำกล่าวหา หรือสั่งลงโทษ หรือดำเนินการกับทนายความที่ถูกกล่าวหาอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ แต่คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังไม่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิและหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ยื่นคำกล่าวหาว่า นาย ศ. ประพฤติผิดมรรยาททนายความโดยตรง เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยประธานกรรมการมรรยาททนายความจะต้องส่งสำนวนคดีมรรยาททนายความไปยังนายกสภาทนายความภายในสามสิบวันนับแต่วันมีคำสั่งเพื่อวินิจฉัยและมีคำสั่งยื่น แก่หรือกลับ



คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รวมทั้งสั่งลงโทษหรือดำเนินการกับทนายความที่ถูกล่าวหาดตามที่เห็นสมควรได้ตามมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง อันเป็นเพียงขั้นตอนการพิจารณาทางปกครองเท่านั้น คำสั่งดังกล่าวจึงมิใช่คำสั่งทางปกครองที่มีผลเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระบุ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รวมทั้งไม่มีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ส่วนสภาพทนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) นั้น แม้มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติทนายความฯ จะบัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นนิติบุคคล อีกทั้ง มาตรา ๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีวัตถุประสงค์ในการควบคุมมรรยาททนายความ และมาตรา ๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวก็ตาม แต่ในการพิจารณาและมีคำสั่งเกี่ยวกับคดีมรรยาททนายความนั้น มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติทนายความฯ มิได้บัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายที่มีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อศาลได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๗/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ปฏิบัติหน้าที่โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง ที่ ๒๕๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) แต่งตั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้รักษาราชการแทนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ นั้น คำสั่งดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติราชการภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เท่านั้น กรณีจึงเป็นการบริหารงานบุคคลภายในของฝ่ายปกครองที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้บังคับบัญชาสามารถใช้ดุลพินิจดำเนินการได้ตามความเหมาะสมแก่สถานการณ์ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีดำเนินการต่อไปได้ และคำสั่งดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับให้ผู้รักษาราชการแทนผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่หรือมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ฟ้องคดี ก็ต่อเมื่อมีกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ จึงไม่ได้ทำให้อำนาจหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีเปลี่ยนแปลงหรือลดน้อยลงแต่อย่างใด สำหรับกรณีที่



ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จงใจจะใช้อำนาจตามคำสั่งดังกล่าวเป็นข้ออ้างในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโดยไม่ชอบ นั้น เห็นว่า ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดปฏิบัติราชการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดย่อมต้องถูกตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายจากหน่วยงานของรัฐผู้ที่มีอำนาจโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีไป ส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ย่อมไม่อาจถูกดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายได้ ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีหน้าที่หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีย่อมไม่ต้องรับผิดชอบในผลจากการกระทำดังกล่าว ดังนั้น คำสั่งดังกล่าวจึงไม่ได้มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๘/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี มีหน้าที่ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่าง ๆ เพื่อพิสูจน์ให้ได้ว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และผู้ฟ้องคดีได้กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ แล้วเสนอความเห็นให้นายกเทศมนตรีตำบลพระอินทราชา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาออกคำสั่งต่อไปเท่านั้น การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีตามคำสั่งพิพาท จึงเป็นเพียงการเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง อันเป็นการพิจารณาทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งยังไม่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมิได้เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีขอชดเชย (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๑๓/๒๕๖๑)



(๓) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการกระทำอื่น

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๕ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ได้มีคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปลายคลองพระยา จังหวัดกระบี่ ที่ ๑๐๘๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ และการประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ ตามหนังสือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๕ ที่ ทส ๐๘๑๕.๒/๑๐๘๑๐ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น โดยที่คำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปลายคลองพระยา จังหวัดกระบี่ ที่ ๑๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากป่าสงวนแห่งชาติ และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ขนย้ายทรัพย์สินสิ่งของเครื่องใช้ทั้งหลาย ตลอดจนพืชผลาสินออกไปจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปลายคลองพระยา จังหวัดกระบี่ ยังมิได้ถูกเพิกถอน ประกอบกับคำเตือนเป็นหนังสือดังกล่าวเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ซึ่งผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถูกดำเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครอง ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๓/๒๕๖๒)

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับอนุญาตตุลาการ

สถาบันอนุญาตตุลาการเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอนุญาตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทโดยวิธีประนีประนอมข้อพิพาทและอนุญาตตุลาการ โดยมีคณะกรรมการสถาบันอนุญาตตุลาการเป็นคณะกรรมการซึ่งพระราชบัญญัติสถาบันอนุญาตตุลาการฯ กำหนดให้อำนาจในการออกกฎ คำสั่ง หรือมติใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล และมีผู้อำนวยการสถาบันอนุญาตตุลาการรวมทั้งนายทะเบียนเป็นบุคคลที่ขอบังคับสถาบันอนุญาตตุลาการ



ว่าด้วยการให้ใช้ข้อบังคับสถาบันอนุญาตตุลาการ ว่าด้วยอนุญาตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือข้อบังคับสถาบันอนุญาตตุลาการ ว่าด้วยอนุญาตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วแต่กรณี กำหนดให้อำนาจในการออกกฎ คำสั่งที่มีผลกระทบต่อบุคคล คณะกรรมการสถาบันอนุญาตตุลาการ และผู้อำนวยการสถาบันอนุญาตตุลาการ รวมทั้งนายทะเบียน จึงเป็น “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อย่างไรก็ตาม การใช้อำนาจของนายทะเบียน ในการพิจารณาสั่งรับหรือไม่รับคำขอเริ่มต้นคดีนั้น ถึงแม้ว่าจะเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย และเป็นการใช้อำนาจทางปกครองอย่างหนึ่งก็ตาม แต่โดยที่ข้อพิพาทที่คู่กรณีพิพาทกัน และจะมีการยื่นคำขอเริ่มต้นคดีนั้น เป็นข้อพิพาทกันในเนื้อหาแห่งสิทธิหน้าที่ระหว่างคู่พิพาท ซึ่งการพิจารณาสั่งรับคำขอเริ่มต้นคดีนั้น มิใช่การใช้อำนาจตามกฎหมายที่จะมีผลเป็นการวินิจฉัย หรือสั่งการเกี่ยวกับเนื้อหาแห่งสิทธิหน้าที่เช่นนั้นระหว่างคู่พิพาทโดยตรง เป็นเพียงการเริ่ม กระบวนการให้มีการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาตตุลาการเท่านั้น และหากมีข้อโต้แย้ง ในกระบวนการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาตตุลาการเกิดขึ้น พระราชบัญญัติอนุญาตตุลาการฯ กับบัญญัติกรณีที่สามสามารถนำคดีมาเสนอต่อศาลได้ ซึ่งการพิจารณาสั่งรับคำขอเริ่มต้นคดีไม่ได้เป็น กรณีใดกรณีหนึ่งที่พระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติให้นำคดีมาเสนอต่อศาลได้ ดังนั้น การใช้อำนาจสั่งรับคำขอเริ่มต้นคดีจึงยังไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเนื้อหาแห่งสิทธิหน้าที่ ของคู่กรณีถึงขนาดที่จะถือว่าคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทำได้ดังกล่าว (คำสั่ง ศาลปกครองสูงสุดที่ ค.๑/๒๕๖๒ ที่ ค.๒/๒๕๖๒ และที่ ค.๓/๒๕๖๒ วินิจฉัยแนวทาง เดียวกัน)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการ แผ่นดิน

กรณีที่นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกประกาศเทศบาลเมืองชุมเห็ด เรื่อง ให้ระงับการใช้ประโยชน์และขนย้ายทรัพย์สินออกจาก ที่ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกไผ่ใหญ่สาธารณประโยชน์ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ นั้น โดยที่ประกาศ ดังกล่าวมีข้อความว่า “ด้วยเทศบาลเมืองชุมเห็ด ได้ดำเนินการขอถอนสภาพ และขอใช้ประโยชน์ ที่ดินทำเลเลี้ยงสัตว์โคกไผ่ใหญ่สาธารณประโยชน์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อดำเนินโครงการ สาธารณประโยชน์ ดังนั้น จึงประกาศให้บุคคลที่ครอบครองหรือทำประโยชน์อยู่ในที่ดิน แปลงดังกล่าว ให้ระงับการใช้ประโยชน์ทันทีและขนย้ายทรัพย์สินออกจากที่ดินทำเลเลี้ยงสัตว์ โคกไผ่ใหญ่สาธารณประโยชน์ภายใน ๓๐ วัน นับแต่ได้ทราบประกาศนี้ มิฉะนั้น เทศบาลเมือง ชุมเห็ดมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายโดยเด็ดขาดต่อไป” เห็นได้ว่า ประกาศ



ฉบับดังกล่าวเป็นเพียงการแจ้งต่อผู้ฟ้องคดี รวมทั้งราษฎรที่เข้าอยู่อาศัยทำกินในที่ดินทำเลเลี้ยงสัตว์โคกไผ่ใหญ่สาธารณประโยชน์ ให้ระงับการใช้ประโยชน์และขนย้ายทรัพย์สินออกจากที่ดินแปลงดังกล่าวซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน เพื่อมิให้ผู้ใดเกิดกัณฑ์หรือนำไปใช้ประโยชน์เป็นการเฉพาะตัวเท่านั้น หากผู้ฟ้องคดียังคงครอบครองทำประโยชน์และไม่ดำเนินการขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากที่ดินดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีก็มีอำนาจหน้าที่เพียงร้องทุกข์กล่าวโทษหรือฟ้องร้องตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยไม่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพื่อขับไล่หรือขนย้ายทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี และราษฎรที่อยู่อาศัยทำกินในที่ดินแปลงดังกล่าวได้ ประกาศฉบับพิพาทจึงไม่มีสภาพเป็นคำสั่งทางปกครองที่จะมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเทศบาลเมืองชุมเห็ด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาล (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๔/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

การที่ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ (ที่ทำการแทน ก.ค.ศ.) มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ ให้เพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีจากโทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน เป็นโทษปลดออกจากราชการ นั้น ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) จะต้องพิจารณาสั่งการหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติดังกล่าวต่อไปอีก ตามมาตรา ๑๐๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มติดังกล่าวจึงเป็นเพียงขั้นตอนของการเตรียมการและการดำเนินการภายในของเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่มีผลทางกฎหมายออกสู่ภายนอกซึ่งจะไปกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีอันจะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงยังมิได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายจากมติดังกล่าวที่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป.๓๘/๒๕๖๒)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๓/๔๘๖๗๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่แจ้งแนวทางปฏิบัติการนับเวลาราชการทวิคูณ ไปยังสำนักงานคลัง เขต ๕ ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่าเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่สามารถนับเวลาราชการทวิคูณ ในระหว่างวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๔ ถึงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ได้ นั้น เมื่อปรากฏตามคำฟ้องว่า สิทธิในการรับเงินบำนาญของผู้ฟ้องคดีทั้งสองยังไม่ถูกระงับ หนังสือดังกล่าว จึงยังไม่มีผลกระทบต่อสถานภาพแห่งสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแต่อย่างใด จึงไม่ใช่ คำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ใช่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาล (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๔/๒๕๖๒)

(๔) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการละเลยต่อหน้าที่

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีที่ นาย ก. ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้ได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินตามหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) แปลงเลขที่ ๓ กลุ่มที่ ๑๐๕๑ เลขที่ ๗๖๑ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง มีความประสงค์ จะโอนสิทธิการเข้าทำประโยชน์ให้กับผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นน้องชายบางส่วน จำนวน ๑๕ ไร่ นาย ก. จึงได้ยื่นคำขอลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ขอโอนสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน ต่อสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง และผู้ฟ้องคดีได้แสดงความประสงค์รับโอนสิทธิ การเข้าทำประโยชน์ในที่ดินโดยได้ลงลายมือชื่อในฐานะผู้รับโอนสิทธิในคำขอโอนสิทธิ การเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ กรณีจึงถือได้ว่า ทั้งนาย ก. และผู้ฟ้องคดีเป็นคู่กรณีในการพิจารณาทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ในการที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง (ผู้ถูกฟ้องคดี) จะต้องพิจารณาดำเนินการตามคำขอโอนสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินตามอำนาจ



หน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องปฏิบัติเพื่อออกคำสั่งทางปกครองอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับนาย ก. และผู้ฟ้องคดีตามคำขอ แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการตามคำขอให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาอันสมควร ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีว่าละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๒/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องกล่าวหาว่า คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีจัดการศึกษาชั้นพื้นฐานโดยครอบครัวแก่ผู้เรียนไม่ตรงตามคำขอ อันเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายและปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย นั้น เมื่อปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจหน้าที่ในการออกคำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตตามข้อ ๓ ของกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาชั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๘ (๑) และข้อ ๒๑ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหน้าที่รับคำขออนุญาตจัดการศึกษาชั้นพื้นฐานโดยครอบครัว และเสนอคำขออนุญาตดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามข้อ ๒ และข้อ ๓ ของกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาชั้นพื้นฐานโดยครอบครัวฯ ประกอบกับข้อ ๕ (๔) (ข) ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจหน้าที่ประสานงานกันในการจัดการเกี่ยวกับคำขออนุญาตจัดการศึกษาชั้นพื้นฐานโดยครอบครัวไปจนแล้วเสร็จ อันเป็นความรับผิดชอบที่แบ่งแยกกันปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของการพิจารณาคำขออนุญาตจัดการศึกษาชั้นพื้นฐานโดยครอบครัว เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ยื่นคำขออนุญาตจัดการศึกษาชั้นพื้นฐานโดยครอบครัวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และอ้างว่าได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการละเลยต่อหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หรือการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรในการพิจารณาคำขออนุญาตจัดการศึกษาชั้นพื้นฐานโดยครอบครัว จึงมีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่อศาลเพื่อการเยียวยาความเดือดร้อน



หรือเสียหายนั้นได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๖๔/๒๕๖๑)

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

ในกรณีที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) โดยเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) ฉบับพิพาท และได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ซึ่งเมื่อนับระยะเวลาจากวันที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประมวลกฎหมายที่ดินกำหนดให้ต้องปฏิบัติถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องคดีนี้ มีระยะเวลาเพียง ๒๒ วัน ยังไม่พ้นกำหนด ๙๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องขอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ อีกทั้งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าก่อนฟ้องคดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือชี้แจงจากผู้ถูกฟ้องคดีหรือได้รับแต่เป็นคำชี้แจงที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่มีเหตุผลแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ได้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการเพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) ฉบับพิพาท (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๙/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน

กรณีฟ้องว่า การควบคุมนโยบายการท่องเที่ยวของนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ยังมีลักษณะเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการนำเที่ยวโดยปล่อยปละละเลยให้ใช้คำโฆษณาในลักษณะจำกัดความรับผิดชอบของตน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ควรพิจารณาเสนอมาตรการออกกฎระเบียบด้านการโฆษณาเพื่อให้ธุรกิจนำเที่ยวมีมาตรฐานสากลคุ้มครองนักท่องเที่ยวไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการธุรกิจ รวมถึงควรประกาศหลักเกณฑ์การชดเชยความเสียหายให้แก่นักท่องเที่ยว ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดมาตรการหรือเสนอมาตรการคุ้มครองนักท่องเที่ยวในด้านการโฆษณาของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดมาตรการหรือเสนอมาตรการชดเชยค่าเสียหายจากการให้บริการของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว นั้น ภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมนโยบายการท่องเที่ยว การพิจารณาเสนอมาตรการ การออกกฎ หรือระเบียบ



ด้านการโฆษณาเพื่อให้ธุรกิจนำเที่ยวมีมาตรฐานสากลและการประกาศหลักเกณฑ์การชดเชยความเสียหายให้แก่นักท่องเที่ยว นั้น เป็นอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ หากใช้อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๗๔ ประกอบกับมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีในข้อหานี้ต่อศาล (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๖๘/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าในการบังคับให้เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำนวนแปดคนชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามคำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๑๓๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่อง ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีอนุมัติและเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบด้วยระเบียบ ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหาย โดยผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายเพราะถูกฟ้องเป็นคดีแพ่งเพื่อเรียกคืนเงินค่าเช่าบ้านที่ผู้ฟ้องคดีได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ ผู้ฟ้องคดีต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง เกียรติยศ อับอาย ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง นั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะได้บังคับให้เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งแปดคนชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามคำสั่งดังกล่าวครบถ้วนหรือไม่ เป็นเรื่องระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกับเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งแปดคนที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เพราะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหาย ส่วนความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีที่ต้องชดใช้เงินคืนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อันเนื่องมาจากการที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าเช่าบ้านไปโดยไม่มีสิทธิ และศาลอุทธรณ์ภาค ๒ มีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดสระแก้ว ให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินคืนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา จึงถูกบังคับคดีเอาจากทรัพย์สิน อันเป็นความรับผิดชอบส่วนกันกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งแปดคน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะบังคับให้เจ้าหน้าที่ทั้งแปดคนดังกล่าวชำระเงินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ครบถ้วนหรือไม่ ไม่ได้เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี เพราะไม่ได้ทำให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากความรับผิดชอบในการชดใช้คืนเงินค่าเช่าบ้านที่รับไปโดยไม่มีสิทธิ ในทางกลับกันผู้ฟ้องคดียังคงต้องชดใช้คืนเงินค่าเช่าบ้านที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ ไม่ว่าจะโดยใช้คืนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือโดยการใช้สิทธิไล่เบี้ยจากเจ้าหน้าที่



ทั้งแปดคน หากว่าได้ชำระค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไปแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๙๔/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการ

แผ่นดิน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนพฤติกรรมของผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านควนนกหว้า ตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ผ่านช่องทางโมบาย แอปพลิเคชัน ๑๑๑๑ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อให้นายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ตรวจสอบ กรณีผู้ใหญ่บ้านดังกล่าวใช้อำนาจส่อไปในทางเอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดไม่ได้แจ้งผลการสอบสวนให้ผู้ฟ้องคดีทราบแต่อย่างใด ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งผลการสอบสวนเรื่องร้องเรียนให้ผู้ฟ้องคดีทราบภายใน ๓๐ วัน นั้น กรณีเป็นอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอท้องที่และผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงและสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องที่ถูกฟ้องคดีร้องเรียนตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีผ่านทางโมบายแอปพลิเคชัน ๑๑๑๑ มีหน้าที่ส่งเรื่องไปให้ส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ตามข้อ ๒๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏตามเอกสารท้ายคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีว่า เรื่องที่ถูกฟ้องคดีร้องเรียนดังกล่าวอยู่ในสถานะรอผลการพิจารณาของส่วนราชการที่รับผิดชอบ แสดงว่าสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ส่งเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีให้ส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปแล้ว การดำเนินการตามเรื่องร้องเรียนและแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ฟ้องคดีทราบต่อไป จึงเป็นหน้าที่ของส่วนราชการดังกล่าว นอกจากนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีร้องเรียนโดยผ่านช่องทางโมบายแอปพลิเคชัน ถือว่าทางราชการได้สร้างช่องทางให้ผู้ร้องเรียนสามารถตรวจสอบผลดำเนินการไว้แล้ว จึงมิใช่หน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะต้องแจ้งผลดำเนินการให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๗/๒๕๖๒)



ผู้ตรวจการแผ่นดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นองค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีอำนาจหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด รวมทั้งมีอำนาจหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้อำนาจไว้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตรในเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีร้องเรียน เพื่อเสนอความเห็นต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้แก้ไขหรือระงับความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดี การใช้อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวจึงเป็นเพียงการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่มีอำนาจตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ การใช้อำนาจดังกล่าวไม่ใช่การออกคำสั่งทางปกครองที่จะมีผลเป็นการให้สิทธิหรือกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดีโดยตรง และโดยที่มาตรา ๒๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติว่า เรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลหรือเรื่องที่ศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งเสร็จเด็ดขาดแล้ว ไม่ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรับไว้พิจารณาหรือให้ยุติการพิจารณา ซึ่งข้อเท็จจริงในสำนวนคดีนี้ปรากฏว่าเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องเป็นคดีในศาลปกครองกลาง และศาลปกครองกลางมีคำพิพากษายกฟ้อง คดีถึงที่สุดแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำวินิจฉัยให้ยุติเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๒๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินฯ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๔๖/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีพบเห็นว่า นาง ว. พนักงานในองค์การเกษตรกรรมปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ จึงมีหนังสือร้องเรียนต่อผู้อำนวยการองค์การเกษตรกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ตรวจสอบว่า นาง ว. กระทำการทุจริตหรือไม่ แล้วให้ส่งเรื่องดังกล่าวไปยังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตามกฎหมายและตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และแจ้งผลการปฏิบัติตามคำร้องเรียนให้ผู้ฟ้องคดีทราบด้วย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดำเนินการตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องเรียน

